

RECURSO CÍVEL Nº 5073389-21.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: FELIPE DA SILVA CORREIA ALVES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES - REVOLVIMENTO DA MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO - RUBRICAS RECLAMADAS CUJA ALEGADA NATUREZA INDENIZATÓRIA NÃO FOI COMPROVADA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS - IRRESIGNAÇÃO DA PARTE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGOU-LHES PROVIMENTO, devendo ser mantido o acórdão impugnado. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2025.

5073389-21.2024.4.02.5101

510015278874 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5073389-21.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: FELIPE DA SILVA CORREIA ALVES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, **no qual se alega omissão, contradição e obscuridade do julgado** proferido por esta 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro.

Conheço do recurso interposto, eis que tempestivo.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Os embargos declaratórios constituem modalidade de recurso com alcance bem definido, cabíveis apenas em caso de **obscuridade, contradição** ou **omissão** do provimento judicial atacado, nos termos do artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil; e, no âmbito dos Juizados Especiais, a teor do que dispõem os artigos 48 a 50 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1º da Lei nº 10.259/01.

O embargante sustenta que *"Se a **convenção coletiva** indica que a folga não gozada será indenizada, e se existe uma rubrica chamada de folga indenizada no contracheque do autor, não há como negar que houve a produção da prova requerida, a qual não pode ser rechaçada apenas porque uma parte do nome foi inserido de forma abreviada."*

Entretanto, com a inicial, apresentou dois acordos coletivos (evento 1, ACORDO2 e evento 1, ACORDO3). E nenhum deles foi entabulado por sua empregadora. Portanto, inexistente convenção coletiva nos autos indicando quais rubricas são folgas indenizadas.

Continuando em sua impugnação, alegou que *"A própria TNU já declarou que os valores recebidos por folgas-férias são de natureza indenizatória"* e citou precedente isolado de Turma desta Seção Judiciária (processo nº 5000731-85.2023.4.02.5116). A jurisprudência

mencionada é inexistente da TNU.

Quanto a reclamação relativa a gratuidade de justiça, esta restou preclusa a partir do seu indeferimento no evento 31, DESPADEC1. E não tendo apresentado o autor provas para afastar seu indeferimento, não se pode rever aquela decisão.

Por fim, a Turma Recursal apreciou a legislação de regência da forma que, sob sua ótica, mais se coaduna com a hipótese, ainda que não seja esta a que satisfaça a parte embargante. Deste modo, descabe, na espécie, o requerimento de manifestação expressa sobre supostas ofensas à lei ou à Constituição Federal, a título de prequestionamento, pois a fundamentação adotada é suficiente para a solução do caso concreto, tal como preceitua o artigo 93, IX, da Carta Constitucional.

Destaque-se, por fim, o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos, hipótese na qual se aplica o seguinte dispositivo do NCPC:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, voto por **CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO**, devendo ser mantido o acórdão impugnado. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.